2025年全国法律硕士(非法学)真题

专业基础课

一、单项选择题：第1~40小题，每小题1分，共40分。下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1.犯罪行为与违法行为的根本区别在于（　　）

A.行为自身是否具有违法性

B.行为人是否需要承担法律后果

C.行为主体是否具有有责性

D.社会危害性是否达到相当严重的程度

2.下列关于属地管辖的理解，正确的是（　　）

A.我国承认使领馆是派遣国领土的延伸部分

B.我国刑法对犯罪地的确定采取行为地说

C.私人所有的船舶不属于我国的拟制领土

D.网络犯罪的刑事管辖权应采用属地原则确定

3.甲组织、聚集多人“打砸抢”,导致公共财物大量毁损。甲的行为应认定为（　　）

A.抢劫罪　　B.寻衅滋事罪

C.故意毁坏财物罪　　D.聚众扰乱社会秩序罪

4.下列选项中，成立单位犯罪的是（　　）

A.甲设立的A公司专门从事电信网络诈骗活动

B.B公司提供虚假担保骗取巨额贷款，后因经营不善无力偿还

C.C公司设立后以为他人虚开增值税专用发票为主要活动

D.乙以D公司名义实施合同诈骗，并让受害人将资金打入乙妻子的银行账户

5.甲与霸占自己座位拒不离开的乘客刘某当众发生争吵，刘某挥拳猛击甲，甲用随身携带的背包还击，致刘某轻伤。甲的行为应认定为（　　）

A.正当防卫　　B.自救行为

C.故意伤害罪　　D.寻衅滋事罪

6.下列选项中，成立共同犯罪的是（　　）

A.商人甲低价收购徐某盗窃的贵重珠宝

B.毒贩乙在练歌房向过生日的顾客胡某出售冰毒

C.经理丙指使下属黄某打牌时故意输钱实施行贿

D.主播丁向“粉丝”郑某高价出售撬锁的方法

7.下列选项中，构成不纯正不作为犯的是（　）

A.甲持有假币，数额较大

B.乙虚列支出逃避缴纳税款，数额巨大

C.丙酒后驾车致车辆侧翻，造成乘车人死亡

D.丁沉迷赌博数日不归，致瘫痪在床的父亲饿死

8.下列情形中，应当数罪并罚的是（　）

A.甲奸淫被自己拐卖的妇女

B.乙投毒欲杀妻却致其子死亡

C.丙非法拘禁致被拘禁人死亡

D.丁在食品监管渎职过程中受贿

9.警察甲依法押解涉嫌招摇撞骗罪的王某，途中发现王某系自己的恩人，遂偷偷将其手铐打开，放任王某借上厕所之机脱逃。甲的行为应认定为（　）

A.徇私枉法罪　　B.私放在押人员罪

C.滥用职权罪　　D.失职致使在押人员脱逃罪

10.甲购得某公司开发的热门应用软件，破解了其内置的防复制程序，大量复制并以自己注册的品牌销售，获利巨大。甲的行为应认定为（　）

A.非法经营罪　　B.假冒注册商标罪

C.侵犯著作权罪　　D.侵犯商业秘密罪

11.下列选项中，体现我国刑罚特殊预防目的的是（　）

A.开展宣传教育，提高公民的刑事法治观念

B.通过对犯罪分子的处罚，安抚被害人及其亲属

C.通过对犯罪分子的处罚，威慑意图实施犯罪的其他人

D.对判处管制的犯罪分子实行社区矫正，预防其重新犯罪

12.某人民法院在判决书中认为，作为虐待罪犯罪对象的“家庭成员”包括与行为人具有共同生活事实，处于较为稳定的同居状态，形成事实上的家庭关系的人。该解释属于（　）

A.当然解释　　B.文理解释　　C.司法解释　　D.扩大解释

13.甲将含有西药成分的药品冒充纯中药制剂销售牟利，对患者健康造成严重危害。甲的行为应认定为（　）

A.销售劣药罪　　B.销售假药罪

C.妨害药品管理罪　　D.销售伪劣产品罪

14.甲偷拍了陈某的隐私视频，要求陈某出20万元购买，否则就在网上公布该视频。陈某无奈接受，给甲写下欠条。后甲持欠条向陈某索要，陈某表示无力支付。甲多次闯入陈某的宿舍吵闹，陈某被迫支付了这笔钱。甲的行为应认定为（　）

A.敲诈勒索罪　　B.非法侵入住宅罪

C.强迫交易罪　　D.催收非法债务罪

15.甲冒用购物网站买家身份进入网站内部评价系统，删改购物评价，后果严重。甲的行为应认定为（　）

A.不构成犯罪　　B.破坏计算机信息系统罪

C.非法利用信息网络罪　　D.非法侵入计算机信息系统罪

16.甲在办公室值班时违规使用电炉取暖，接续值班的乙见状没有制止，并继续使用该电炉，半夜电炉自燃引发火灾。对此，下列选项正确的是（　）

A.甲、乙均构成犯罪　　B.甲不构成犯罪，乙构成犯罪

C.甲、乙均不构成犯罪　　D.甲构成犯罪，乙不构成犯罪

17.国有公司负责人甲利用职务之便，与某律师事务所合谋虚增公司的律师服务费，收受该律师事务所给予的服务费差价100万元。甲的行为应认定为（　）

A.诈骗罪　　B.贪污罪　　C.受贿罪　　D.职务侵占罪

根据以下案情，回答第18、19、20小题。

甲为自己投保了巨额人身保险，之后在网上物色到与自己年龄、体态、样貌相仿的孙某，将其骗至深山后杀人焚尸，但还未开始申领保险金即被公安机关抓获。

18.甲的行为应认定为（　）

A.保险诈骗罪

B.故意杀人罪

C.故意杀人罪和保险诈骗罪

D.故意杀人罪和故意毁坏尸体罪

19.若甲被判处死刑缓期执行，期间有重大立功表现，二年期满后应减为（　）

A.无期徒刑　　B.20年有期徒刑

C.25年有期徒刑　　D.35年有期徒刑

20.若甲因重大立功减刑后，又犯应判处有期徒刑的新罪，对甲应按照（　）

A.吸收原则决定执行的刑罚

B.“先并后减”的方法决定执行的刑罚

C.并科原则决定执行的刑罚

D.“先减后并”的方法决定执行的刑罚

21.甲到A厂更换轮胎，双方约定更换4个单价为800元的轮胎。A厂因疏忽为甲更换了4个单价为1500元的轮胎。后双方就增加的费用发生争议。A厂更换轮胎的行为构成（　　）

A.添附　　B.无因管理

C.合同变更　　D.违约行为

22.甲用自己的手机号码在A公司开发的APP注册成为用户，后A公司向甲发送手机短信：“甲先生，向您推荐优惠商品，退订回复TD。"A公司的行为（　　）

A.不构成侵权　　B.侵害了甲的隐私权

C.侵害了甲的姓名权　　D.侵害了甲的个人信息权益

23.甲与A公司签订合作协议，约定：甲为A公司平台的独家主播，期限三年；甲违约需支付违约金80万元，且不得调整。经A公司包装，甲成为网红主播。A公司每月从甲的直播活动中获利约8万元。签约一年后甲毁约。A公司起诉请求甲支付80万元违约金，甲要求酌减。对此，下列说法正确的是（　　）

A.人民法院应当对违约金予以酌减

B.关于违约金数额的约定因有违公平无效

C.甲应当支付80万元违约金

D.关于违约金不得调整的约定对双方当事人具有约束力

24.甲向银行借款，并以其出租给乙的房屋抵押。抵押期间甲将该房屋转让给丙。乙在租赁期满后拒绝搬出。甲到期未还款。下列人员中，无权代甲还款的是（　　）

A.甲的配偶　　B.甲的父母　　C.乙　　D.丙

25.甲收到的手机短信通知显示，甲的借记卡在外地ATM机取现1万元。甲当即用该借记卡在ATM机存入100元并报警。经查，该卡密码未泄露，但长时间未修改。甲的借记卡被盗刷的损失应由（　　）

A.甲自行承担　　B.发卡行全部赔偿

C.甲与发卡行平均分担　　D.盗刷者赔偿，发卡行承担补充责任

26.甲、乙在离婚协议中约定：共有房屋归甲所有；共同债务50万元由乙偿还。但乙未按约定与甲办理离婚登记。后甲起诉请求离婚并执行离婚协议，乙不同意甲的诉讼请求。人民法

院判决准予离婚。甲与乙之间关于财产和债务处理的约定（　）

A.不成立　　B.没有生效　　C.无效　　D.效力待定

27.2021年3月甲将房屋出租给乙，租期三年。2023年3月，乙因去国外访学一年，经甲同意将房屋转租给丙，租期一年。2024年3月租期届满，甲继续出租该房屋。对此，下列说法正确的是（　）

A.房屋转租后，甲与乙之间的房屋租赁合同终止

B.房屋转租后，甲与丙之间成立房屋租赁合同

C.丙承租房屋的事实属于并存的债务承担

D.乙享有以同等条件优先承租的权利

28.某住宅楼业主就加装电梯事项依法形成决议，相关建设规划申请获得行政主管部门批准。施工期间，该楼一层业主甲因加装电梯影响房屋采光而坚决反对。对此，下列说法正确的是（　）

A.因甲反对，故加装电梯的决议无效

B.因甲的房屋采光受影响，故加装电梯的决议无效

C.加装电梯的决议有效，但应补偿甲的房屋采光受影响的损失

D.加装电梯已获行政主管部门批准，甲的房屋采光即使受影响也无需补偿

29.甲欠乙90万元借款，到期未偿还。双方约定甲以一套房屋抵偿该债务，但未实际履行。半年后，甲通知乙办理抵债房屋过户手续，乙以房价下跌为由要求甲偿还90万元。对此，下列说法正确的是（　）

A.甲与乙之间的以物抵债协议未成立

B.甲与乙达成以物抵债协议后，原债务消灭

C.甲有权请求履行以物抵债协议

D.乙有权请求甲偿还90万元

30.甲在禁止游泳的河道里游泳，见河对岸有一只小船，于是游到对岸试图爬上小船。小船失去平衡侧翻将甲砸伤。该损害应由（　）

A 甲自行承担

B.小船所有人全部赔偿

C.河道管理单位全部赔偿

D.河道管理单位和小船所有人连带赔偿

31.甲欲将自己的房屋转让给乙，双方为少缴税款签订了两份合同，一份是私下使用的高

成交价合同，另一份是房屋过户时使用的低成交价合同。低成交价合同（　）

A.不成立　　B.无效　　C.有效　　D.可撤销

32.2020年甲、乙结婚。2021年乔迁新居时，乙将旧相框卖给丙。丙收到后发现相框内有一个装有价值数千元纪念钞的信封，信封封面写有“甲收藏，2010年”。该纪念钞应当属于（　）

A.甲所有　　B.丙所有　　C.甲与乙共有　　D.甲与丙共有

33.下列选项中，属于非法人组织的是（　）

A.居民委员会　　B.个人独资企业

C.个体工商户　　D.农村集体经济组织

34.A公司向B公司订货，双方在合同中约定了如下担保条款：A公司董事长张某以全部个人资产作抵押，担保B公司的债权。张某在合同书上以担保人身份签字，但事后未办理抵押登记。B公司交货后，A公司未依约支付货款。对此，下列说法正确的是（　）

A.担保条款有效，但抵押权未设立

B.担保条款因违反物权客体特定原则而无效

C.B公司有权基于保证请求张某承担连带责任

D.B公司有权就张某的全部个人资产优先受偿

35.A公司是B公司的全资子公司，注册地在M国，主要营业机构位于我国某市。现A公司对C公司负债700万元。该债务应当（　）

A.以A公司的全部财产清偿

B.由A公司与B公司承担连带清偿责任

C.仅以A公司主要营业机构的全部财产清偿

D.先由A公司清偿，再由B公司对A公司不能清偿的部分承担补充责任

36.甲在病重期间立下遗嘱，以自己的房屋为朋友乙设立居住权。甲于2023年1月15日病故。乙于1月25日收到遗产管理人的通知，3月1日表示接受为自己设立的居住权，3月10日办理居住权登记。乙取得居住权的时间为（　）

A.2023年1月15日　　B.2023年1月25日

C.2023年3月1日　　D.2023年3月10日

37.A公司欠B公司100万元货款，到期未偿还。C公司欠A公司120万元货款，A公司曾发函催要，但C公司一直未清偿。现B公司诉至人民法院，要求C公司还款。对此，下列说法正确的是（　）

A.B公司无权提起代位权诉讼

B.B 公司行使代位权以 120 万元为限

C.即使 B 公司胜诉，C 公司也只应向 A 公司履行

D.B 公司起诉导致 A 公司对 C 公司债权的诉讼时效中断

38.甲向乙借款 2 万元，制作了一部网络微电影，同时利用拍摄过程中收集的素材，剪辑制作了一部纪录片。对此，下列说法正确的是（　　）

A.网络微电影属于视听作品，甲享有著作权

B.网络微电影属于摄影作品，甲和乙共同享有著作权

C.纪录片属于摄影作品，甲享有著作权

D.纪录片属于视听作品，甲和乙共同享有著作权

39.甲与 A 公司签订书面合同，约定甲购买 501 室房屋。在装订合同书时，A 公司工作人员因疏忽错装了 501 室和 601 室房屋买卖合同中的材料。后登记机构根据申请材料，将 601 室房屋登记在甲名下。甲与 A 公司之间的房屋买卖合同（　　）

A.不成立　　B.无效　　C.有效　　D.可撤销

40.甲以 12 万元的价格将网络游戏道具转让给乙，约定先付款后交货。甲收到货款后过于激动，突发脑溢血去世。甲的近亲属只有父亲丙，丙无法登录甲的游戏账号。对此，下列说法正确的是（　　）

A.网络游戏平台对游戏道具转让不承担协助义务

B.游戏道具属于网络虚拟财产，丙有权继承

C.因甲死亡，故甲与乙之间的转让合同无效

D.丙不承担交付游戏道具的义务

二、多项选择题：第 41~50 小题，每小题 2 分，共 20 分。下列每小题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41.下列关于紧急避险的理解，正确的有（　　）

A.对于儿童实施的侵害行为进行反击，成立紧急避险

B.紧急避险行为与刑法总则规定的胁从犯存在本质区别

C.对于动物的侵袭不能实施正当防卫，只能实施紧急避险

D.业务上负有特定责任的人不能为避免本人的危险进行紧急避险

42.下列关于犯罪着手的理解，正确的有（　　）

A.未能着手实行犯罪是犯罪预备的成立条件

B.不法侵害的开始与犯罪的着手未必相一致

C.原因行为的着手即是原因自由行为的着手

D.教唆犯的着手应以被教唆人的着手为前提

43.与境外机构、组织、个人相勾结实施下列犯罪，依照我国刑法应当从重处罚的有（　　）

A.间谍罪　　B.叛逃罪　　C.分裂国家罪　　D.颠覆国家政权罪

44.下列选项中，应当认定为自首的有（　　）

A.甲交通肇事逃逸后自动投案，如实供述自己的罪行

B.乙醉驾被现场查获，经允许离开，后主动到案并如实供述自己的罪行

C.丙致人死亡后自动投案，如实供述自己的罪行但辩称自己的行为属于正当防卫

D.丁涉嫌窝藏罪被拘传到案后查无实据，主动如实供述组织出卖人体器官的罪行

45.在内幕信息敏感期内，下列人员从事与该内幕信息有关的期货交易，获利巨大，应当认定为内幕交易罪的有（　　）

A.利用骗取手段获取内幕信息的甲

B.利用窃听手段获取内幕信息的乙

C.利用刺探手段获取内幕信息的丙

D.利用私下交易手段获取内幕信息的丁

46.A公司与B公司签订研制机器人的合作意向书，A公司向B公司交付了定金，约定待B公司形成可行性研究报告后，双方订立合作开发合同。B公司完成研究报告后，拒绝与A公司签订合作开发合同。A公司有权请求B公司（　　）

A.双倍返还定金

B.承担违反合作意向书的违约责任

C.承担违反合作开发合同的违约责任

D.承担合作意向书未生效的缔约过失责任

47.颜某去世时留下一套价值40万元的房屋和20万元存款。颜某遗产的第一顺序法定继承人为甲、乙、丙、丁。颜某生前立有遗嘱，指定存款由甲、乙、丙平分，但未对房屋作出处分。后乙表示放弃对房屋的继承。颜某生前欠李某9万元借款。下列人员中，应当在自己继承的遗产价值内偿还该笔债务的有（　　）

A.甲　　B.乙　　C.丙　　D.丁

48.关于民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件的法律适用，下列说法正确的有（　　）

A.法律事实持续至民法典施行后，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除

外

B.当时的法律、司法解释有规定的，一律适用当时的法律、司法解释的规定

C.当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定的，一律适用民法典的规定

D.当时的法律、司法解释仅有原则性规定而民法典有具体规定的，适用当时的法律、司法解释的规定，但是可以依据民法典具体规定进行裁判说理

49.A公司研制了一种治疗白血病的新药，需要进行临床试验。为保障受试者的合法权益，A公司进行临床试验应当（　　）

A.依法经相关主管部门批准

B.依法经伦理委员会审查同意

C.向受试者告知可能产生的风险，并经其书面同意

D.将向受试者收取的试验费用全部用于受试者的诊疗

50.A公司获得某地块的建设用地使用权，已建造一栋楼房。后该地块被当地政府提前收回用于建设高铁站。对此，下列说法正确的有（　　）

A.提前收回该地块后应当对A公司建造的楼房给予补偿

B.A公司丧失建设用地使用权系非基于法律行为的物权变动

C.提前收回该地块后应当对A公司可预见的利益损失给予赔偿

D.提前收回该地块后应当退还A公司建设用地使用权剩余期限的出让金

三、简答题：第51~54小题，每小题10分，共40分。

51.没收财产和罚金均为我国刑法规定的附加刑，请简述没收财产和罚金的区别。

52.简述毒品再犯的概念和构成要件。

53.荣誉权和名誉权均为民法典规定的人格权，请简述荣誉和名誉的区别。

54.抵押财产的确定是浮动抵押中的重要问题，请简述浮动抵押财产确定的情形。

四 、法条分析题：第55~56小题，每小题10分，共20分。

55.《中华人民共和国刑法》第17条第3款规定：

已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

请回答：

(1)已满12周岁不满14周岁的人以勒索财物为目的绑架他人后杀害被绑架人的，能否适用该款规定？为什么？

(2)已满12周岁不满14周岁的人故意重伤他人造成严重残疾，如最高人民检察院决定不

予核准追诉，根据我国刑法应当如何处理？

56.《中华人民共和国民法典》第31条第2款规定：

居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。

请回答：

(1)“按照最有利于被监护人的原则”指定监护人应当参考哪些因素？

(2)为未成年人指定监护人时，“具有监护资格的人”有哪些？

五、案例分析题：第57~58小题，每小题15分，共30分。

57.甲的父母和赵某的父母商定，让甲与赵某结婚。赵某得知后坚决反对，并要求其父母返还了彩礼。甲认为只有自己能够给赵某带来幸福，遂伙同朋友乙拦住下夜班的赵某，将赵某强行拽入汽车，打算带其到外地结婚。途中，赵某极力反抗，导致车辆失控坠入山谷，赵某和乙当场死亡。

请根据上述材料，分析甲的辩护人提出的以下意见是否成立，并说明理由。

(1)本案应适用“告诉才处理”的规定，检察机关对甲直接提起公诉的做法不当。

(2)甲的行为与赵某的死亡结果之间不存在刑法上的因果关系。

(3)甲的行为即使构成犯罪，也属于处断的一罪而非数罪。

(4)甲的行为即使构成犯罪，也属于未遂。

58.某日，甲邀请朋友乙和丙、姐姐丁参加生日聚会，席间乙多次劝甲喝酒。饭后，四人前往某歌厅唱歌，甲走到包房时已显醉态。唱歌期间，乙、丁先后到包房外接听电话，甲不胜酒力躺在包房沙发上睡着了。丙找到丁，嘱咐其到包房照顾甲，并在结账时提醒歌厅服务员包房内有人睡觉，请多照看。乙回到包房后见甲沉睡，自行离开。丁回到包房后，试图唤醒甲未果，停留片刻后独自回家。服务员检查包房时未能叫醒甲，于是离开。次日凌晨，服务员清理包房时发现甲已死亡。经鉴定，甲系因酒精中毒死亡。事发后，甲的配偶起诉乙、丙、丁及歌厅，要求赔偿。

诉讼中，被告方提出了以下答辩理由，请从法官的视角进行评判并说明理由。

(1)乙答辩称，甲死亡系自行饮酒所致，乙不应当承担赔偿责任。

(2)丙答辩称，自己对甲的死亡无过错，不应当承担赔偿责任。

(3)歌厅答辩称，甲死亡系其与他人在歌厅外饮酒所致，歌厅不应当承担赔偿责任。